

Exercice chapitre 2

PARTIE 1 – ANALYSE HISTORIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE

1. Analyse comparative des régimes de vérité

Périodes choisies : 1990–2000 vs 2010–2020

a) Vecteurs de dominance

1990–2000 (professionnalisation)

$$\vec{R}_{1990} = (0.25, 0.40, 0.15, 0.20)$$

- J dominant (judiciarisation)
- Institution de la chaîne de custody

2010–2020 (big data & cloud)

$$\vec{R}_{2010} = (0.35, 0.20, 0.15, 0.30)$$

- T et P dominants
- Automatisation, algorithmes, échelle massive

b) Discontinuités épistémologiques (Foucault)

- Passage de la **preuve expliquée par un humain**
- à la **preuve produite par un système algorithmique**
- Le tribunal ne comprend plus nécessairement la preuve qu'il accepte

Rupture du lien direct entre **compréhension humaine et vérité judiciaire**.

c) Explication sociotechnique

- Explosion des volumes de données
- Cloud + big data → incapacité humaine
- Déplacement de l'autorité vers l'algorithme

d) Transition : progressive ou révolutionnaire ?

Révolutionnaire, car :

- changement d'autorité épistémique,
- changement de nature de la preuve,
- changement du rôle de l'investigateur.

2. Étude de cas foucaldienne : Silk Road (2013)

a) Formation discursive

Ce qui est dicible :

- une adresse Bitcoin comme trace
- une corrélation probabiliste comme preuve

Ce qui ne l'était pas auparavant :

- blockchain comme archive judiciaire

b) Régime de vérité en action

- Vérité produite par corrélation multi-couches
- Autorité = analyste + algorithmes

c) Comparaison avec une affaire contemporaine (SolarWinds)

- Silk Road : reconstruction a posteriori
- SolarWinds : détection comportementale prédictive

Passage d'une **vérité reconstructive** à une **vérité anticipative**.

PARTIE 2 – MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET PROSPECTIVE

3. Modélisation de l'évolution des régimes

$\vec{R}_{t+1} = F(\vec{R}_t, \Delta Tech_t, \Delta Legal_t, I_t)$

Simulation conceptuelle

- Incident critique élevé → rupture
- Innovation marginale → transition lente

Sur 50 ans :

- augmentation de T et P
- diminution de J humain
- montée des protocoles formels

4. Vérification de l'accélération technologique

Périodes :

- 1970–1990 : 20 ans
- 1990–2000 : 10 ans
- 2000–2010 : 10 ans
- 2010–2020 : 10 ans
- 2020–... : <10 ans

Estimation :

$k \approx 0.7$

5. Analyse historique du trilemme CRO

Période	C	R	O
1990	0.3	0.7	0.8
2010	0.5	0.8	0.6
2020	0.8	0.6	0.5

PARTIE 3 – INVESTIGATION HISTORIQUE APPLIQUÉE

6. Reconstruction : affaire Mitnick

a) Avec outils des années 1990

- logs
- surveillance humaine
- corrélation manuelle

b) Avec outils modernes

- IA comportementale
- graphes
- attribution probabiliste

La vérité produite n'est **pas la même**, bien que le fait soit identique.

7. Projet de recherche archéologique (exemple)

Hypothèse :

L'autorité judiciaire a basculé de l'expert humain vers le protocole formel.

Méthode :

- RFC historiques
- décisions de justice
- analyse foucaldienne

8. Analyse prospective (2030–2050)

Régime futur : vérité post-humaine

- IA autonome
- preuve probabiliste native

- humain superviseur éthique

Défis :

- responsabilité
- explicabilité
- dignité humaine